

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 805/2534 นาย จิต ด้ สงวนพงษ์
บริษัท เชียงใหม่ วิ สิทธิ กลการ จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 806

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 183, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ร่วมกันแทนกันว่าจ้างโจทก์ทำเต็นท์ จอดรถยนต์ มิได้ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของตัวการไม่เปิดเผยชื่อว่าจ้างโจทก์ และศาลชั้นต้นก็ได้กำหนดประเด็นว่าจำเลยทั้งสองว่าจ้างโจทก์ทำเต็นท์ จอดรถตาม ฟ้องหรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของตัวการไม่เปิดเผย ชื่อว่าจ้างโจทก์ จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 มิได้ว่าจ้างโจทก์ โจทก์มิได้ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ได้ว่าจ้างโจทก์ตามฟ้อง แต่โจทก์ฎีกา ว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของตัวการไม่เปิดเผยชื่อว่าจ้างโจทก์ เป็นการฎีกานอก ฟ้องนอกประเด็น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็น กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ผูกพันจำเลยที่ 1 ได้ เมื่อเดือนตุลาคม 2528 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ร่วมกันแทนกันได้ว่าจ้างโจทก์ทำเต็นท์จอดรถขนาดกว้าง

5 เมตร ยาว 16 เมตรโดยให้โจทก์จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในราคาไม่เกิน 21,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 สัญญาว่าจะจ่ายค่าจ้างและค่าวัสดุอุปกรณ์แก่โจทก์ โจทก์ได้ทำเต็นท์จอตรงและติดตั้งให้จำเลยที่ 1 เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2528 โจทก์เสียค่าอุปกรณ์และค่าแรงรวมเป็นเงิน 20,562 บาท โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์ จำเลยผิดผ่อนและไม่ชำระทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้ว่าจ้างโจทก์ทำเต็นท์จอตรง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 20,562 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของตัวการไม่เปิดเผยชื่อว่าจ้างโจทก์ให้ทำเต็นท์พิพาทนั้น เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ร่วมกันแทนว่าจ้างโจทก์ทำเต็นท์จอตรงยนต์ มิได้ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของตัวการไม่เปิดเผยชื่อว่าจ้างโจทก์แต่อย่างใด และศาลชั้นต้นก็ได้กำหนดประเด็นว่า จำเลยทั้งสองว่าโจทก์ทำเต็นท์จอตรงตามฟ้องหรือไม่การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของตัวการไม่เปิดเผยชื่อว่าจ้างโจทก์ จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น ถือเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น เมื่อศาล

อุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 มิได้ว่าจ้างโจทก์ โจทก์มิได้ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ได้ว่าจ้างโจทก์ตามฟ้อง แต่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของตัวการไม่เปิดเผยชื่อว่าจ้างโจทก์อันเป็นการฎีกานอกฟ้องนอกประเด็นดังวินิจฉัยข้างต้น จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาโจทก์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ